



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

יחזקאל דעת

גליון 259

פרשת פינחס

פסקי הלכות ימי בין המצרים ותשעה באב

מלוקט משיעוריו וכתביו של מו"ר ועט"ר בעל ה'הלכה ברורה'
הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א
ראש בית המדרש 'יחזקאל דעת' ירושלים

נושאי השיעור: אמירת תיקון חצות בצהרי בין המצרים | אסור שמיעת כלי שיר ואיסור ריקודים בימי בין המצרים | ברכת 'שהחיינו' בימי בין המצרים | דברים שיש בהם חשש סכנה בימי בין המצרים | נישואין ואירוסין אחר ראש חודש אב | דברי שמחה האסורים מראש חודש אב | שבוע שחל בו תשעה באב | אכילת בשר מראש חודש אב | שתיית יין אחר ראש חודש אב | מנהגי שבת 'חזון' | הלכות ערב תשעה באב וסעודה המפסקת | דברים האסורים בתשעה באב | איסור רחיצה בתשעה באב | איסור סיכה בתשעה באב | איסור נעילת נעלי עור בתשעה באב | לימוד תורה בתשעה באב | שאילת שלום בתשעה באב | עשיית מלאכה בתשעה באב | שינה על הקרקע | דינים השייכים

יש להקל. אך אין רואים סימן ברכה מאותה מלאכה. ואם עושה כן אצל יהודים, אף כאלו שאינם שומרי תורה ומצוות, יש לאסור בכל עניין מ"ז בתמוז מפני שמכשילים.

ברכת 'שהחיינו' על פרי או בגד חדש בימי בין המצרים

ז. טוב להזהר מלבד ברכת 'שהחיינו' על פרי חדש או על בגד חדש מליל י"ז בתמוז ועד אחר תשעה באב. ויניחם לימים שאחר תשעה באב, ולא יאכל את הפרי או ילבש את הבגד בלא ברכת 'שהחיינו'.

ח. בשמחת פדיון הבן או ברית מילה מברך 'שהחיינו' אף בימי בין המצרים. ורשאי להניח לפניו בשעת ברכת 'שהחיינו' פרי חדש או בגד חדש ויכוון לפוטרו מברכת 'שהחיינו'. ולאחר מכן יברך את ברכת הפרי ויאכלנו.

ט. מותר לברך 'שהחיינו' על פרי חדש או על בגד חדש בשבתות שבתוך ימי בין המצרים. אך לאחר ראש חודש אב נכון להחמיר ולא לברך 'שהחיינו' על בגד חדש אפילו בשבת.

י. פרי חדש שזמן הימצאו בשוק קצר ביותר, ועד אחר תשעה באב יתכן שלא ימצאוהו בשוק, כתבו הפוסקים שמותר לאוכלו ולברך עליו 'שהחיינו' בימי בין המצרים. וכמו כן אם תשתנה איכות הפרי אם יניחנה עד אחר תשעה באב, מותר לאוכלו ולברך עליו 'שהחיינו'. ובזמנינו שניתן לשמור את הפירות במקרר, ראוי להחמיר ויניחנו למשמרת במקרר עד אחר תשעה באב, או עד השבתות שבתוך ימי בין המצרים שאז יברך עליו 'שהחיינו' ויאכלנו.

יא. חולה שאין בו סכנה, רשאי לאכול פרי חדש בימים אלו ולברך עליו 'שהחיינו'. וכן יש להתיר לאשה מעוברת שראתה פרי חדש, ויש לחוש שאם תמנע עצמה ממנו יגרם נזק לאשה או לעובר. כמו כן יש להקל לתת פרי חדש לקטן שאינו יודע משמעות האבל על חרבן בית המקדש, וללמדו לברך עליו 'שהחיינו'.

יב. מי שטעה וברך ברכת הנהנין על פרי חדש בימי בין המצרים

אמירת תיקון חצות בימי בין המצרים

א. הימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב נקראים ימי 'בין המצרים'. ונוהגים בהם כמה מנהגי אבלות וצער. וחסידים ואנשי מעשה נוהגים לומר בהם 'תיקון חצות' לאחר חצות היום. ואומרים 'תיקון רחל' שבו פסוקים של בכי וצער על חרבן בית המקדש. ויש נוהגים לומר 'תיקון חצות' בכל ימות השנה בחצות הלילה, ותבוא עליהם ברכה.

ב. הנוהגים לומר 'תיקון חצות' בימים אלו בחצות היום, יאמרוהו גם בערב תשעה באב. וכן הנוהגים לאומרו בחצות הלילה, יאמרוהו גם בליל תשעה באב.

אסור שמיעת כלי שיר ואיסור ריקודים בימי בין המצרים

ג. אף שהנוהגים להקל בכל ימות השנה לשמוע שירות ותשבחות להשי"ת בליווי כלי נגינה יש להם על מה שיסמוכו, בימי בין המצרים יש להימנע מלשמוע כלי נגינה אף דרך הרדיו וכיו"ב. ויש להחמיר בזה גם לקטנים שהגיעו לחינוך.

אכן שירה בפה דרך הודאה להשי"ת ללא כלי נגינה מותרת בימים אלו. ויש להקל בזה אף בשבת חזון.

ד. אסור לעשות ריקודים ומחולות בימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, אף בלא כלי נגינה.

ה. מותר להשמיע בימי בין המצרים שירות ותשבחות להשי"ת המלווים בכלי נגינה, בשמחה של מצוה כגון בסעודת ברית מילה, או בסעודת חתן וכלה בתוך שבעת ימי חופתם. וכן בסעודת בר מצוה הנערכת ביום הגיעו למצוות. [אך בסעודת בר מצוה שאינה בזמנה ראוי להחמיר]. וכן בסעודת פדיון הבן או סיום מסכת. אבל בסעודה שעושים בליל המילה אין להתיר.

ו. מי שפרנסתו על ידי השמעת כלי נגינה בפני אנשים ועושה כן אצל גוים, ואינו עושה כן לשמחה אלא לצורך פרנסה, יש להתיר עד ראש חודש אב, ולאחר מכן אין להתיר. ואם חושש שמא יפטרנהו מעבודתו



לעילוי נשמת אביו של מרן זצ"ל רבי יעקב עובדיה בן נתון זצ"ל - נלב"ע כ"ד תמוז תשמ"ז
חותן המלך חמיו של מרן זצוק"ל הגאון המקובל רבי אברהם מ. הלוי פטאל בן רחל זצ"ל - נלב"ע י"ט תמוז תשמ"א
הגאון העצום רבי בן ציון אבא שאול בן בניה זצ"ל - נלב"ע י"ט תמוז תשנ"ח ת.נ.צ.ב.ה.

וקודם שטעם נזכר שהוא פרי חדש, יברך 'שהחיינו' ויטעם מן הפרי.

יג. מי שטעה ואכל פרי חדש בימים אלו ולא בירך עליו 'שהחיינו', לא יאכל ממנו עוד, ואחר בין המצרים יברך 'שהחיינו' על פרי חדש אחר, ויכוון לפטור גם את אותו פרי חדש שאכל בימי בין המצרים.

דברים שיש בהם חשש סכנה בימי בין המצרים

יד. מלמדי התינוקות יזהרו שלא להכות התלמידים בימים אלו. וכן ההורים לא יכו ילדיהם בימים אלו, שבהם המזיקים מצויים והסכנה אורבת.

נישואין ואירוסין אחר ראש חודש אב

טו. יש נוהגים שלא לשאת אשה מיום י"ז בתמוז עד אחר תשעה באב. אבל מנהג הספרדים ועדות המזרח שקבלו עליהם הוראות מרן, להקל לשאת אשה עד ראש חודש אב. וראש חודש עצמו בכלל האיסור. ואמנם מעיקר הדין יש להקל בזה למי שלא נשא אשה ולא קיים מצות פריה ורביה, אולם נהגו להחמיר, משום שאין זה סימן יפה לשאת אשה בימים אלו שהם ימי אב וצער לכלל ישראל.

טז. מותר לעשות מסיבת 'תנאים' [שידוכין] אחר ראש חודש אב, ומותר אף להגיש לפני האורחים מיני מתיקה וכיבוד קל. וכן מותר לשורר בפה במסיבת 'תנאים' הנערכת בימי בין המצרים. אולם אסור לעשות סעודה ממש בשעת עריכת ה'תנאים'. וכן אסור להשמיע כלי זמר או לעשות ריקודים ומחולות במסיבת 'תנאים' המתקיימת בימי בין המצרים.

דברי שמחה האסורים מראש חודש אב

יז. ימי בין המצרים הם ימי פורענות לעם ישראל, לפיכך ישראל שיש לו דיון או תביעה משפטית עם גוי, יתחמק מלהידיין עמו בימים אלו עד לאחר עשירי באב.

יח. מראש חודש אב עד לאחר תשעה באב ממעטים במשא ומתן של שמחה, כגון קניית צרכי חופה או רהיטים חדשים לבית החתן והכלה. ואם החתן לא קיים מצות פריה ורביה, וגם הזמן מצומצם ולא יספיקו לקנות צורכי החופה וכו' אם ימתינו עד לאחר תשעה באב, מותר לקנותם אף לאחר ראש חודש אב. וכמו כן יש להקל אם יש חשש שלאחר תשעה באב יתייקרו צורכי החופה ויגרם הפסד ממון.

יט. כמו כן ממעטים מקניית תכשיטי כסף וזהב וכיו"ב. אולם סוחרי תכשיטים רשאים לעסוק במלאכתם, ורק כאשר רוכש לצורך ביתו יש להחמיר.

כ. בשאר משא ומתן שאינו של שמחה נהגו להקל, אף שהיה ראוי להחמיר. לכן מותר לקנות רהיטים חדשים לביתו [שאינו בית חתן וכלה]. וכן מותר מן הדין לקנות מכונת חדשה וכיו"ב בימים אלו, אך טוב להחמיר משום ששמחה היא לו.

כא. אין לבנות כל בנין שאינו לצורך מגורים אלא לנוי והרווחה בעלמא, החל מראש חודש אב עד התענית. אבל אם בונה לצורך מגורים, כגון שגר בצפיפות ורוצה להרחיב את ביתו וכיו"ב, מותר לבנות בימים אלו. וכל שכן בארץ ישראל, שיש מצות ישוב ארץ ישראל, וכן המתגורר בבית רעוע הנוטה ליפול ויש חשש להפסד ממון, שרשאי לבנות בימים אלו.

כב. אסור לסייד ולצבוע את חדרי הבית בימים אלו. אולם מותר להדביק נרות או טפטים וכיו"ב על הקירות בימים אלו. ומותר לסייד ולצבוע בנין בית כנסת כיון שהוא לצורך מצוה דרבים.

כג. מי שקיבל עליו לסייד ולצבוע את בית חברו לפני ראש חודש אב, ואם לא יסיים מלאכתו בימים אלו יבוא לידי הפסד ממון, כגון ששכר פועלים וצריך לשלם שכרם, רשאי לגמור עבודתו, ובלבד שלא יערים ויתחיל לפני ראש חודש אב, כשיודע שלא יגמור מלאכתו עד ראש חודש אב. ובבית גוי יש להקל בזה אף בלא הפסד ממון. ואם יכול לפייס את חברו בדבר מועט, ולדחות את סיום המלאכה לאחר תשעה באב, ואף הפועלים מסכימים שלא יצטרך לשלם שכרם על ימים אלו, טוב שיעשה כן, ויסיים את מלאכתו אחר תשעה באב.

כד. מותר לבנות דירות לצורך מגורים ואף להתחיל בבניה בימים אלו, אף על ידי פועלים יהודים. ובלבד שאינם דירות לנוי ולהרווחה. וכל שכן בארץ ישראל שיש בזה גם מצות ישוב ארץ ישראל. וכמו כן מותר גם לקנות חומרים לבנין בימים אלו.

כה. מותר לבנות מעקה בימים אלו ואפילו ביום תשעה באב עצמו. ואדרבה יעשה המצווה מיד ולא ידחנה.

כו. אסור לתפור, לגזור, לסרוג בגדים חדשים מראש חודש אב עד תשעה

באב. וכמו כן אסור לעשות נעליים חדשות בימים אלו. וכן אסור לקנות בגדים חדשים או נעלים חדשות בימים אלו. אבל מותר לתקן בגד או נעל שנקרעו.

כז. יש להקל לתפור או לקנות בגדים חדשים לצורך נישואין המתקיימים אחר תשעה באב, ולא קיים החתן מצות פריה ורביה. וכן עני המתפרנס מן הצדקה, מותר לו לתפור בגדים חדשים בימים אלו לצורך פרנסתו.

כח. כאשר יש חשש שיתייקרו הבגדים או הנעלים לאחר תשעה באב ויפסידו ממון, מותר לקנותם בכל ענין.

כט. נוהגים שלא ללבוש בגד חדש בימי בין המצרים. וכן שלא ללבוש נעליים חדשות החל מיום ראש חודש אב. ויש אומרים שמיום ראש חודש אב אסור ללבוש בגדים חדשים או נעליים חדשות מן הדין, אף בלא הטעם של ברכת 'שהחיינו'. ויש אומרים שאין לאסור בזה מן הדין אלא בשבוע שחל בו תשעה באב.

ל. מותר לקנות נעליים חדשות של בד או גומי לצורך תשעה באב. וטוב שילבש נעליים אלו זמן מועט קודם לכן כדי שלא יחדשם בתשעה באב.

לא. בעלי בתי חרושת לתפירת בגדים חדשים או נעליים חדשות, שיש להם פועלים ואינם יכולים לבטלם מעבודתם בימים אלו משום שיבואו לידי הפסד ממון, רשאים להמשיך במלאכתם. וראוי שיעשו כן בצנעא ככל האפשר. ואם הפועלים גוים יש להקל. ושאר בעלי מלאכה העוסקים בעשיית דברים חדשים, רשאים להמשיך במלאכתם בימים אלו.

תספורת וגילוח בשבוע שחל בו תשעה באב

לב. אסור מדברי סופרים להסתפר ולהתגלח בשבוע שחל בו תשעה באב, בין שער הראש ובין שער הזקן. וכן מנהג הספרדים ועדות המזרח. ומותר לגלח שפם המפריע בשעת האכילה. ובתשעה באב עצמו אסור לגלח אף שפם המפריע בשעת האכילה.

לג. מותר לנשים להסתפר אף בשבוע שחל בו תשעה באב. ומכל מקום אסור לספר את הקטנים בשבוע שחל בו תשעה באב, ואפילו קטנים שלא הגיעו לחנוך.

לד. חתן בתוך שבועת ימי חפתו, רשאי להקל להסתפר ולהתגלח בתוך ימי בין המצרים אפילו אם נוהג להחמיר בזה בשאר שנים. ורק בשבוע שחל בו תשעה באב, צריך להחמיר.

לה. מותר לסרק במסרק את שערות הראש או הזקן, אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב. וכן נוהגים להקל בזה.

לו. נוהגים להחמיר שלא לגזוז ציפורניים בשבוע שחל בו תשעה באב. מכל מקום מי שציפורניו גדולות, יש להקל לו לגזוז בשבוע שחל בו תשעה באב. וכן מותר לגזוז ציפורניים לצורך טבילת מצוה.

לז. בשבוע שחל בו מותר לגלח שפם המפריע בשעת האכילה. אך בתשעה באב עצמו אסור לגלח אף שפם המפריע את האכילה.

לח. תלמידי ישיבות ספרדים ובני עדות המזרח הלומדים בישיבות שרוב תלמידיהם אשכנזים, אינם צריכים מן הדין להחמיר שלא להסתפר ולהתגלח בכל ימי בין המצרים כמנהג הישיבה, ואין בזה משום 'לא תתגודדו'. אך טוב שיחמירו וינהגו אף הם שלא להסתפר ולהתגלח בימי בין המצרים, אך יאמרו בפירוש שנוהגים כן בלי נדר.

כביסה ולבישת מכבסים בשבוע שחל בו תשעה באב

לט. אסור מדברי סופרים לכבס בגדים בשבוע שחל בו תשעה באב.

מ. איסור כיבוס בימים אלו הוא אפילו אם אינו רוצה ללבוש הבגד עתה, אלא להניחו לאחר תשעה באב. ואפילו כיבוס במים בלבד אסור בימים אלו. ואפילו אין לו אלא בגד אחד, אסור לכבסו.

מא. איסור כיבוס בימים אלו הוא בין בבגד עליון שלובשו מעל בגדיו, ובין בבגד תחתון שלובשו מתחת לכל בגדיו. וכן אסור לכבס מגבות ומפות שלחן וסדינים שמציעים בהם את המיטה. אבל ממחטות לקינוח האף מותר לכבס בימים אלו.

מב. אסור לכבס בגדי הקטנים בימים אלו. ומכל מקום נוהגים להקל לכבס בגדים של תינוקות קטנים ביותר, בני שנתיים או שלש, שדרכם להתלכלך תמיד. ומכל מקום נכון שלא יכבסו הרבה בגדי תינוקות ביחד, ונכון שיכבסו בגדים אלו בצנעא.

מג. כשם שאסור לכבס בשבוע שחל בו תשעה באב, כך אסור ללבוש בגד מכובס. ואפילו בגד שכיבסוהו קודם שבוע שחל בו תשעה באב, אסור ללבושו בימים אלו.

לתת מבשר הנשאר מסעודות שבת או ראש חודש לילדים קטנים, אף אם הגיעו לחינוך.

נט. מי שטעה וברך על מאכלי בשר בימים שאחר ראש חודש אב, ונוצר שאסור לאכול בשר, יטעום מעט מן הבשר כדי שלא תהיה ברכתו ברכה לבטלה.

ס. מותר לישראל בעל מסעדה כשרה לספק מאכלי בשר ללקוחותיו בימים אלו, אם יש חשש שאם ימנע ילכו לאכול במסעדה אחרת שאינה כשרה. ובפרט אם יש מקום לתלות שהלקוח אינו בקו הבריאות. ואם אפשר להגיש בשר עוף עדיף מאשר להגיש בשר בהמה.

מעוברות, מניקות, קטנים וחולים באיסור אכילת בשר בתשעת הימים

סא. מותר להאכיל בשר בימים אלו לילדים קטנים ביותר שאינם מבינים משמעות חרבן בית המקדש. אבל ילדים גדולים המבינים אין להאכילם. ואם הילד חלש ויש צורך להאכילו בשר מותר אף בשבוע שחל בו.

סב. מעיקר הדין מותר ליולדת בתוך שלושים יום ללידתה, וכן לחולה אפילו אין בו סכנה, ואף במקום קצת חולי לאכול בשר בימים אלו. אולם בשנים האחרונות שאיכות הבשר והעוף ירדה, ושוב אינו מועיל לבריאות כמו בשנים עברו, וכן כפי הנשמע מדברי הרופאים אין השפעה באכילת בשר או עוף על מצב בריאות החולה, אי לכך אין להקל גם לחולה לאכול בשר או עוף בתשעת הימים. מה גם שיכול להסתפק באכילת דגים, במיוחד שכיום דעת הרופאים שדגים מועילים יותר לבריאות מבשר ועוף.

סג. אשה מינקת שחוששת שאם תימנע מאכילת בשר בימים אלו ישפיע הדבר על החלב שלה, או שסובלת מחולשה, מותרת באכילת בשר. וכן מעוברת הסובלת מחולשה מותרת באכילת בשר. וכן חולה שנתרפא ועדיין הוא חלש, והרופא אומר שצריך לאכול בשר כדי להתחזק, מותר לאכול בשר בימים אלו. ואם אפשר לו להסתפק בדגים אין להקל באכילת בשר. ואף אם הרופא אומר שצריך לאכול בשר דווקא, אם אפשר להסתפק בבשר עוף, אין להקל באכילת בשר בהמה. וכן יש להקל כ"ל לחולה נפש שמתרפא והולך.

אבל אדם בריא שרוצה ללכת אחר שרירות לבו לאכול בשר במקום שנוהגים בו אסור, הרי הוא בכלל 'פורץ גדר' ישכנו נחש', וגדול עונו מנשוא.

אכילת בשר בסעודת מצוה

סד. מותר לאכול בשר בסעודת מצוה הנערכת בימים אלו. ויש נוהגים להחמיר שלא לאכול בשר גם בסעודת מצוה אלא רק דגים וכיו"ב. ובמקום שאין מנהג ידוע יש להקל. והוא הדין בכל הנ"ל לענין סעודת מצוה הנערכת בערב תשעה באב. אך יש להזדרז לערוך הסעודה קודם חצות היום, מפני שיש אומרים שאחר חצות היום אין להקל באכילת בשר.

סה. סעודת ברית מילה וסעודת פדיון הבן נחשבות לסעודת מצוה. ומותר לכל הקרואים לאכול בשר בסעודה זו. אבל סתם בני אדם ההולכים לסעודת ברית מילה כדי לאכול בשר ולמלאות תאוותם, הרי זו מצוה הבאה בעבירה. וכל שאילו היתה הסעודה נערכת בשאר ימות השנה היה משתתף בה, כאשר היא מתקיימת בימים אלו - רשאי לאכול בשר.

סו. המוהל, הסנדק ואבי הבן מותרים באכילת בשר בכל סעודותיהם שביום המילה, אף כשאוכלים בביתם.

סז. מותר לאכול בשר בסעודת בר מצוה הנערכת ביום שמלאו לו שלש עשרה שנה ויום אחד. אבל אם דחו או הקדימו את סעודת הבר מצוה ליום אחר, אין לאכול בשר בסעודה זו.

סח. סעודה שעורכים בליל המילה, אף על פי שמנהג טוב הוא, מכל מקום אינה נחשבת לסעודת מצוה לענין זה, ואסור לאכול בה בשר. וכן סעודה שעושים לכבוד חנוכת בית חדש, אף שנכון וראוי לעשות סעודה זו, אך אינה נחשבת לסעודת מצוה ואין לאכול בה בשר.

סט. סעודת מילה שלא בזמנה, נחשבת לסעודת מצוה, ומותרים כל הקרואים לאכול בשר בסעודה זו. אך אם דחו המילה בכוונה לאחר ראש חדש אב כדי שיוכלו לאכול בשר בסעודת המילה, או מחמת סיבה אחרת, הואיל ועבירה ביד אבי הבן שדחה את המילה, אסור לאכול בשר באותה סעודה.

אכילת בשר בסעודות סיום מסכת

ע. מותר לאכול בשר בסעודת סיום מסכת הנערכת אחר ראש חדש אב. והיינו דווקא אם רגילים תמיד לעשות סעודת מצוה כשמסיימים מסכת, אך אם עושים כן רק כדי לאכול בשר אחר ראש חודש אב, אסור.

עא. כל הקרואים לסעודת סיום מסכת, כל שאילו היתה הסעודה נערכת בשאר ימות השנה היה משתתף בה, רשאי לאכול בשר בסעודת סיום מסכת הנערכת בימים אלו. אף אם לא למד ולא השתתף בפועל בסיום המסכת.

מד. במקומות ששורר חוסר בתקופה זו של השנה, ויש הכרח להחליף הבגדים בימים אלו מפני הזיעה, יש להקל על ידי שילבש הבגד המכוס במשך כשעה בימים שלפני שבוע שחל בו תשעה באב, ומכיוון שלבשו קודם שבוע שחל בו תשעה באב, אין עליו יותר דין בגד מכוס. ובדרך זו יש להקל להכין אפילו הרבה בגדים לצורך שבוע שחל בו תשעה באב.

מה. אם רוצה להכין בגדים בשבת שלפני תשעה באב, רשאי לעשות כן באופן שילבש בגדים מכובסים מערב שבת, ולמחרת בבוקר יום השבת לא יחזור ללבושם, אלא ילבש בגדים אחרים מכובסים, והבגדים שלבש בליל שבת יניחם למשמרת לצורך שבוע שחל בו תשעה באב. ואם יש לו צורך בעוד בגדים, יפשוט הבגדים שלבש בבוקר, וילך לישון מעט שנת צהרים, וכשיקום ילבש בגדים אחרים מכובסים. ובאופן כזה אין לחוש לאיסור הכנה משבת לחול, כיון שנהנה מן הבגדים ביום השבת.

מו. אסור לכבס בגדים של גוים בשבוע שחל בו תשעה באב, מפני שיש לחוש בזה למראית העין. ובגד שניכר עליו שהוא של גוי יש להקל לכבסו אף בשבוע שחל בו תשעה באב. וכן יש להקל לכבס בגד של גוים בצנעא, ואפילו אינו ניכר שהוא של גוים.

מז. אסור למסור לגוי בגדים על מנת שיכבסם לצורך ישראל בשבוע שחל בו תשעה באב. ואפילו אם אין הישראל לובשם אלא לאחר תשעה באב. ואפילו אם אינו מוסר את הבגדים בידיו לגוי אלא אומר לו שיקחם, אסור. אולם מותר למסור בגדים לגוי קודם שבוע שחל בו תשעה באב, כשיש שהות לכבסם קודם שבוע שחל בו תשעה באב, אפילו אם הגוי מכבסם דווקא בשבוע שחל בו.

מח. אם אירע מילה בשבוע שחל בו תשעה באב, מותר למוהל ולסנדק ולאבי הבן ללבוש בגדי שבת לכבוד המילה, ומכל מקום לא ילבשו בגדים חדשים. וכן מותר לאם התינוק ולאשה הנושאת את התינוק אל המילה ללבוש בגדי שבת לכבוד המילה. אבל לשאר הקרואים אין להקל.

מט. מותר למשוך הנעליים במשחה בשבוע שחל בו תשעה באב. וכן מותר לשטוף את הריצפה בשבוע שחל בו תשעה באב, שלא אסרו חכמים אלא כבוס, ולא שאר דברים הדומים לכיבוס.

רחיצה בשבוע שחל בו תשעה באב

נ. מנהג הספרדים ועדות המזרח שלא לרחוץ כל גופו במים חמים בשבוע שחל בו תשעה באב, אבל במים צוננים מותר, ואפילו עם סבון. ולכן מותר לספרדים ועדות המזרח לרחוץ בים או בבריכה בשבוע שחל בו תשעה באב.

נא. חסידים ואנשי מעשה הרגילים לטבול במקווה טהרה בכל ימות השנה, מותרים לטבול במקווה צונן בשבוע שחל בו תשעה באב. ואם אינם יכולים לטבול במקווה צונן, רשאים לטבול אפילו במקווה חם.

נב. טבילת מצוה שחלה בשבוע שחל בו תשעה באב, חופפת ורוחצת וטובלת במים חמים, כדרכה בשאר ימות השנה.

נג. מי שצריך לרחוץ במים חמים לצורך רפואה, רשאי לרחוץ אף בשבוע שחל בו תשעה באב, כיון שאינו עושה כן לתענוג. וכן מותר ליולדת לרחוץ כל גופה בימים אלו.

אכילת בשר מראש חודש אב

נד. מנהג עיר הקדש ירושלים ת"ו שלא לאכול בשר מיום ראש חודש אב עד יום עשירי באב, ויום עשירי בכלל האיסור. ומנהג הספרדים ועדות המזרח להקל באכילת בשר ביום ראש חודש אב עצמו. ומותר לאכול בשר בשבת שאחר ראש חודש אב.

נה. איסור אכילת בשר הוא בין בבשר בהמה או עוף. וכן נוהגים שלא לאכול בשר מלוח, בשר קפוא, ובשר שבקופסאות שימורים. אבל דגים מותר.

נו. תבשיל שנתבשל בו בשר אם יש בו שומן אסור, ואם אין בו שומן מעיקר הדין מותר, אך נהגו להחמיר. אבל תבשיל שנתבשל בקדירה שבישלו בה בשר, ואין בו בשר כלל, מותר לאוכלו אף אם בישלו בה בשר באותו היום. ומותר לכתחילה לבשל בקדירה זו.

נז. מותר לטעום מתבשיל שיש בו בשר ושומן בערב שבת 'חזון'. והמחמיר תבוא עליו ברכה.

נח. אם נשאר בשר מסעודות שבת 'חזון' או מסעודת ראש חדש אב, יש אומרים שמותר לאוכלו, ויש מחמירים. והמיקל בזה אין למחות בידו. ובלבד שלא יערים לבשל יותר כדי שישאר לצורך החול. ומותר לכתחילה לאכול בשר שנשאר מסעודות שבת בסעודה רביעית שבמוצאי שבת. ואף בזה אין להקל אלא אם בישל לצורך השבת והותר למוצאי שבת. אך אם הערים ובישל יותר בכדי שישאר לסעודה רביעית, יש להחמיר. ומותר לכתחילה

מעט שיכר אחר סעודתו לעיכול, אם רוצה לשתות מעט שכר אחר סעודה המפסקת, יש לו על מה שיסמוך.

פת. אסרו חכמים לאכול שני תבשילים בסעודה המפסקת. ואפילו בישראל מין אחד בשתי קדרות, אלא שהאחד עבה והשני רך, נחשבים לשני תבשילים. ואסור לאכול משניהם בסעודה המפסקת. אבל אם שניהם שווים, אלא שהוצרך לבשל בשתי קדרות מחמת שבני הבית מרובים, מותר לאכול משניהם.

פט. שתי ביצים האחת קשה והאחת רכה, נחשבות לשני תבשילים לעניין זה. וכל שכן ביצה שלוקה וביצה מטוגנת, וכן תבשיל אחד צלוי ותבשיל אחד מבשל, נחשבים לשני תבשילים.

צ. אף דבר הנאכל כמות שהוא חי, אם נתבשל נחשב לתבשיל, ואסור לאכול עם תבשיל נוסף בסעודה המפסקת. ולכן אם בישראל ירק כגון גזר וכיו"ב ממיני הירקות הנאכלים כמות שהם חיים, נחשב אותו ירק לתבשיל אחד, ואסור לאכול עם תבשיל אחר בסעודה המפסקת.

צא. ומכל מקום אין לאסור משום שני תבשילים אלא דברים שאין דרך לבשלם בקדרה אחת בכל ימות השנה, אבל דברים שדרך לבשלם בקדרה אחת בכל ימות השנה, נחשבים לתבשיל אחד. ולכן אם בישראל כמה מיני ירקות בקדרה אחת, נחשבים כולם לתבשיל אחד, כיון שהדרך לבשלם בכל ימות השנה בקדרה אחת, ומותר לאכול בסעודה המפסקת.

צב. וכן במקומות שרגילים לאכול בשאר ימות השנה ירקות ממולאים באורז או בקמח, כגון קישואים או פלפל או כרוב ממולאים וכיו"ב, נחשבים הירק יחד עם המילוי שבתוכו לתבשיל אחד, ומותר לאכול בסעודה המפסקת.

צג. ומותר לאכול פת הבאה בכיסנין (עוגה) אחר סעודה המפסקת, שלא אסרו חכמים אלא במיני תבשיל, ולא במיני מאפה. וכל שכן שמותר לאכול פת בסעודה המפסקת, מלבד תבשיל אחד שאוכל בסעודתו.

צד. יש נוהגים לאכול תבשיל של עדשים עם ביצים טרופות בקדרה אחת, מפני שהעדשים והביצים הם מאכלי אבלים. ואין לעשות כן אלא במקום שדרך לבשל כן גם בשאר ימות השנה, אבל אם עושים כן רק על מנת לאכול משני מינים אלו, יש לאסור.

צה. הנוהגים לאכול תבשיל עדשים, ואחר כך אוכלים ביצים שלוקות, טועים הם, ועליהם לבטל מנהגם, שהרי הם שני תבשילים. וגם הנוהגים לאכול ביצים קשות אחר ברכת המזון, עושים שלא כדין, שהרי הם גורמים לברכה שאינה צריכה.

צו. מותר לאכול כמה מיני פירות או ירקות חיים בלא בישול. אבל פירות או ירקות כבושים, דינם כמבושלים. לכן אין לאכול בסעודה המפסקת בנוסף לתבשיל אחד, גם זיתים או מלפפונים כבושים. וכן המעושנים דינם כמבושלים לעניין זה.

צז. גבינה דינה כדין פירות חיים, ואין עליה תורת תבשיל אלא אם כן בישלה או טיגנה או אפאה (כגון פיצה). לכן מותר לאכול כמה סוגי גבינה בסעודה המפסקת. וכן מותר לאכול גבינה וחמאה בסעודה המפסקת. וכן לבן או אשל או שמנת, אינם נחשבים לתבשיל לעניין זה, ואפילו עברו תהליך פסטור.

צח. מותר מן הדין לאכול סלט ירקות מירקות חיים בנוסף על תבשיל אחד, בסעודה המפסקת. והמחמיר תבוא עליו ברכה.

צט. טוב להחמיר שלא לשתות קפה או תה בסעודה המפסקת אחר אכילת תבשיל אחד, מפני שיש אומרים שהקפה או התה נחשבים לתבשיל.

ק. יש נוהגים לאכול פת עם אפר אחר אכילת סעודה המפסקת. ונכון שכל מי שאפשר לו יעשה כן בסעודה המפסקת. ונכון לכל אדם שימעיט הנאותו ויסתפק במועט בסעודה המפסקת, ויאכל רק כדי שיוכל להחזיק עצמו להתענות בתשעה באב.

קא. נהגו לשבת על הקרקע בסעודה המפסקת. וטוב להחמיר שלא לשבת על גבי קרקע ממש, אלא יניח מתחתיו שטיח, שמירה, בגד וכיו"ב וישב עליהם. ואין צריך לחלוץ נעליו בסעודה המפסקת.

קב. לא ישבו שלושה לאכול יחדיו סעודה המפסקת, כדי שלא יתחייבו בזימון. אלא ישבו כל אחד במקום אחר. ואפילו אם ישבו שלושה ואכלו יחדיו לא יזמנו, אלא יברך כל אחד לעצמו.

קג. כל האמור לעיל אינו אלא בסעודה שאוכל אחר חצות היום, שהיא סעודה המפסקת, דהיינו היא הסעודה האחרונה שלפני הצום, אבל אם אוכל אחריה עוד סעודה, אפילו אם אוכל אחר חצות היום, אינה נחשבת לסעודה המפסקת. וכן אם אוכל קודם חצות היום, אפילו אם אין דעתו

וכל שכן המחזיקים בידי הלומדים בממונם, וכן המסייעים בעשיית סעודת הסיום, שרשאים להשתתף בסעודת הסיום הנערכת בימים אלו ולאכול בה בשר. אבל מי שבא לסעודת סיום מסכת רק על מנת למלא תאוותו לאכול בשר, הרי היא כמצווה הבאה בעברה.

עב. תלמיד חכם שסיים לימוד מסכת קודם ראש חודש אב, ורוצה להניח קטע אחד לשבוע שחל בו כדי לאכול בשר בסעודת הסיום, אינו רשאי לעשות כן. אבל אם רוצה למהר לימודו כדי שיספיק לסיים המסכת בשבוע שחל בו, ולאכול בשר בסעודת סיום המסכת, וכן אם רוצה להתעמק בלימודו וללמוד לאט כדי שיעיד לסיים בשבוע שחל בו, יש לו על מה שיסמוך, ובלבד שרגיל לעשות סעודה כשמסיים מסכת.

עג. כשלומד את המסכת צריך שיבין מה שמוציא בשפתיו, ולכל הפחות שיבין הפשט הפשוט. אבל אם קורא הדברים בגירסא בעלמא ואינו מבין הסוגיא כלל, אין זה נחשב לימוד תורה כלל, ואין להקל לאכול בשר בסעודה אחר שמסיים מסכת בלימוד כזה. וכל זה אף למי שאינו יכול להבין הפשט, וכל שכן למי שיכול להבין הפשט, ולומד בגירסא בעלמא בלא הבנה כלל.

עד. מי שלמד מסכת משניות בעיון ובהבנה עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא, רשאי להקל לאכול בשר בסעודת סיום המסכת. אולם אין להקל בסעודת סיום מסכת משניות אלא למי שלמד המסכת בעצמו ולא לשאר קרואים.

עה. הלומד מסכת כלה או מסכת סופרים עם הפירוש בהבנה כראוי, נחשב כלומד מסכת משניות. אולם הלומד ספר אחד בזוהר הקדוש, אף אם לומד בלא הבנה כלל, נחשב הדבר לסיום.

עו. האוכל בשר בימים אלו בהיתר כגון בסעודת מצוה או מחמת חולי, אינו צריך לעשות התרה קודם אכילתו.

שתיית יין אחר ראש חודש אב

עז. יש נוהגים שלא לשתות יין בשבוע שחל בו. ויש שמוסיפים שלא לשתות יין מראש חודש. ויש שמוסיפים מיום י"ז בתמוז. ומנהג כמה קהילות מהספרדים ועדות המזרח להקל בשתיית יין בשבוע שחל בו תשעה באב. וכן מנהג עיר הקודש ירושלים ת"ו. והמחמיר תבוא עליו ברכה.

עח. גם הנוהגים איסור בשתיית יין מותר לשתות שיכר ושאר משקאות חריפים בימים אלו. וכן מותר לשתות יין של הבדלה במוצאי שבת ויין של ברכת המזון, ואף אם יש בכוס יותר מרביעית יין מותר לשתותו כולו.

מנהגי שבת 'חזון'

עט. מנהג הספרדים ועדות המזרח ללבוש בגדי שבת אף בשבת 'חזון' לכבוד שבת.

פ. אף הנוהגים להחמיר בלבישת בגדי שבת, אם אירעה ברית מילה בשבת 'חזון', נוהגים שהמוהל והסנדק ואבי הבן לובשים בגדי שבת לכבוד המילה. ואף חתן שמתחתן בימים שאחר תשעה באב קודם שבת 'נחמו', רשאי ללבוש בגדי שבת אף לנהגים להחמיר בזה. וכן הורי החתן והכלה רשאים להחליף הבגד העליון בשבת זו.

פא. אסור להימנע מאכילת בשר בשבת זו, אלא אם כן רגיל שלא לאכול בשר בכל שבת מטעמי בריאות.

פב. מותר לשיר זמירות שבת בשבת 'חזון'. ומאידך אסור לומר קינות בשבת 'חזון', וכן אסור לקרוא את ההפטר בניגון של קינה.

הלכות ערב תשעה באב וסעודה המפסקת

פג. אין אומרים תחנון בתפילת מנחה בערב תשעה באב.

פד. בערב תשעה באב ראוי להחמיר שלא ללמוד אלא בדברים המותרים ללמוד בתשעה באב. ומכל מקום כיון שיש מערערים על מנהג זה, מי שיש לו צער כשאינו לומד כדרכו בכל ימות השנה, רשאי ללמוד בערב תשעה באב אחר חצות במקום שלבו חפץ.

פה. לא יטייל אדם בערב תשעה באב.

פו. ערב תשעה באב, אסרו חכמים לאכול בשר ולשתות יין בסעודה המפסקת שאוכל אחר חצות היום. ואף על פי שממילא נוהגים שלא לאכל בשר מראש חודש אב, מכל מקום בסעודה המפסקת אסור לאכול בשר מדברי סופרים, מה שאין כן קודם לכן, שאין האיסור אלא מצד המנהג בלבד.

פז. נוהגים שלא לשתות שיכר, בירה ושאר משקאות חריפים. אבל מותר לשתות מים ומשקאות קלים בסעודה המפסקת. ומי שהורגל לשתות

לאכל אחריה סעודה נוספת עד הצום, אינה נחשבת לסעודה המפסקת. ומכל מקום אם אוכל סעודה אחר חצות היום, ודעתו לאכול אחריה סעודת עראי, הסעודה הראשונה נחשבת לסעודה המפסקת, ונוהגים בה כל דיני סעודה המפסקת.

קד. אחר שסיים סעודה המפסקת, רשאי לחזור ולאכול עוד, אלא אם כן קיבל עליו בפירוש שלא לאכול יותר. ואפילו אם קיבל עליו בליבו שלא לאכול עוד, רשאי להמשיך לאכול, ורק אם הוציא בשפתיו בפרוש שלא לאכול עוד, אינו רשאי לאכול. ומכל מקום טוב להחמיר שלא יקבל עליו התענית אף בליבו עד זמן בין השמשות.

קה. כל זמן שמותר לאכול ולשתות, מותר לרחוץ ולסוך. ומשעה שקיבל עליו התענית בפירוש, נאסר גם ברחיצה וסיכה. אבל בנעילת הסנדל, אם לא חלץ נעליו בשעה שקבל עליו התענית, אינו אסור עד שקיעת החמה.

החייבים והפטורים מתענית תשעה באב

קו. קטנים פטורים מתענית תשעה באב. וכל נער שלא מלאו לו שלש עשרה שנה ויום אחד, ונערה שלא מלאו לה שתיים עשרה שנה ויום אחד, פטורים מן התענית. אף אם יש להם דעת להתאבל על חרבן בית המקדש. ואף תענית שעות אינם צריכים להתענות.

קז. יש מחמירים שלא להאכיל את הקטנים בתשעה באב אלא לחם ומים בלבד. אבל בזמן הזה שירדה חלשה לעולם המנהג להקל לתת להם כל צורכם.

קח. חולה אף שאין בו סכנה, וכן היולדת תוך שלושים יום מזמן לידתה, פטורים מתענית תשעה באב. וכן חולה שנתרפא, אלא שעודו חלש מאד ומצטער הרבה וחושש שמא יחזור החולי, מותר לאכול בתשעה באב.

קט. זקן שתש כוחו מחמת התענית, דינו כחולה לכל דבר. ואפילו אם אין לו חולי פנימי, צריך לאכול בתשעה באב.

קי. כל הפטורים מתענית תשעה באב האמורים לעיל, אינם צריכים להתענות תענית שעות. וכן אינם צריכים לאכול פחות מכשעור. אך ראוי להם לאכול בצנעה. ויאכלו מאכלים שהם צורך ממש.

קיא. כל הפטורים מתענית תשעה באב שאכלו ושתו, אינם אומרים 'נחם' בברכת המזון.

דברים האסורים בתשעה באב

קיב. תשעה באב אסור באכילה ושתיה, וברחיצה, ובסיכה, ובנעילת הסנדל, ובתשיש המטה. ובכל האיסורים הללו אין הבדל בין ליל תשעה באב לבין יומו. והכל חייבים להתענות בתשעה באב ואסור לפרוץ גדר.

ואין אוכלים אלא מבעוד יום בערב הצום. ובין השמשות של ליל תשעה באב אסור בכל הדברים הנ"ל כיום הכפורים. ואין צריך להוסיף מבעוד יום על התענית.

קיד. מותר מן הדין לעשן סיגריות בתשעה באב. ומכל מקום ראוי להחמיר ולהימנע מעישון לשם תענוג. ובמיוחד יש להימנע בשעת קריאת איכה וקניות בבית הכנסת. אבל לצורך קצת, כגון למי שרגיל מאד בעישון ויש לו צער גדול במניעתו, יש להתיר לו לעשן בתשעה באב בצנעה.

קיד. יש להחמיר שלא להריח טבק או בשמים ביום תשעה באב. ואף כאשר חל ברית מילה בתשעה באב, אין מברכים על הבשמים.

איסור רחיצה בתשעה באב

קטו. אסור לרחוץ במים בתשעה באב, בין בחמים ובין בצוננים, בין כל גופו ובין מקצתו כגון פניו ידיו ורגליו. ואפילו להושיט אצבעו במים אסור.

קטז. לא אסרו אלא רחיצה של תענוג, אבל אם היו ידיו או שאר גופו מלוכלכים בטיט וכדומה, או שנטף דם מחוטמו, מותר לרוחצם. ואם גופו מכוסה הרבה בזיעה, נכון להחמיר שלא לרחוץ להעביר הזיעה, אלא אם כן הוא אסטניס ומצטער הרבה מן הזיעה שמותר לו לרחוץ במים צוננים, שאין זו רחיצה של תענוג.

קז. ביום תשעה באב שחרית ייטול ידיו עד סוף קשרי אצבעותיו בלבד, וייטול שלוש פעמים לסירוגין, כדרכו בכל ימות השנה, ומברך 'על נטילת ידים'.

קח. לא ירחוץ פניו בתשעה באב שחרית, אלא לאחר שניגב ידיו ועדיין לחות קצת, מעבירים על עיניו. ואם היו פניו מלוכלכות, כגון שיש לו לפלוף ליד עיניו, מותר לרחוץ מקום המלוכלך. ומי שהוא אסטניס ואין דעתו מיושבת עליו כשאינו רוחץ פניו בשחרית, מותר לו לרחוץ פניו שחרית.

קט. הנצרך להטיל מימיו בתשעה באב ושפשף בידיו או קינח, ייטול ידיו עד סוף קשרי אצבעותיו, ויברך 'אשר יצר'. ואם ידיו מלוכלכות, מותר לרחוץ כל מקום שיש בו לכלוך.

קכ. כהן העולה לדוכן בתשעה באב, וכן חולה שאין בו סכנה הצריך לאכול בתשעה באב, מותרים ליטול את ידיהם עד הפרק כדרכם בכל ימות השנה.

קכא. כלה כל שלושים יום מיום חתונתה, מותרת לרחוץ פניה במים, כדי שלא תתגנה על בעלה.

קכב. אסור לטבול במקווה טהרה בתשעה באב, בין אם מימיו חמים בין צוננים. ואף מי שרגיל לטבול בכל ימות השנה לא יטבול בתשעה באב. ואף טבילת מצווה שהגיע זמנה בליל תשעה באב, אסור לטבול.

קכג. מי שמבשל ומכין אוכל למוצאי תשעה באב ביום תשעה באב [אחר חצות], מותר לו לרחוץ המאכלים במים, אף שידיה נוגעות במים, שאין כוונתו בזה לרחיצה של תענוג.

איסור סיכה בתשעה באב

קכד. אסור לסוך את הגוף בשמן בתשעה באב, אפילו מקצת גופו. וחולה מותר לסוך את גופו בשמן אף אם הוא חולי שאין בו סכנה. וכן מי שיש לו חטטין בראשו, מותר לסוך ראשו בשמן בתשעה באב.

איסור נעילת נעלי עור בתשעה באב

קכה. אסור לנעול סנדל או מנעל של עור בתשעה באב. ואסור לנעול אפילו מנעל של עץ מחופה בעור. ואף אם לובש גרביים ועליהם נעלי עור אסור. אבל מנעל העשוי מגומי או מבד או מעץ או משאר מינים, אף שאינו מרגיש כל צער בהליכתו משום נעילתו, מותר. וכן נעלי עץ שיש להם רצועה של עור מלמעלה [קבקים], מותרים בתשעה באב.

קכו. אף האשה אסורה בנעילת הסנדל של עור בתשעה באב.

קכז. יולדת בתוך שלושים יום מלידתה, וכן חולה שאין בו סכנה, מותרים בנעילת נעלי עור.

קכח. במקום שמצויים נחשים ועקרבים, מותר לנעול מנעל של עור להגין על רגליו כשיצא לרשות הרבים.

קכט. מותר לעמוד בתשעה באב על גבי כרים או כסות של עור. והמחמיר תבוא עליו ברכה.

לימוד תורה בתשעה באב

קל. תשעה באב אסור בתלמוד תורה. ולכן אסור לקרוא בתורה נביאים וכתובים. וכן אסור ללמוד משניות ומדרש וגמרא והלכה ואגדות.

אבל מותר לקרוא בספר איוב ובדברים הרעים שבספר ירמיה. ואם יש ביניהם פסוקי נחמה, צריך לדלגם. וכן מותר ללמוד מדרש איכה, וידלג קטעי נחמה שבו. וכן מותר ללמוד הלכות אבלות, ופרק 'אלו מגלחין' במסכת מועד קטן, המדבר בענייני אבלות ודיני נידוי וחרם. וכן מותר ללמוד הסוגיא בגיטין (מדף נה סוף ע"ב, עד דף נח סוף ע"א) העוסקת בענייני החרבן. וכן מותר ללמוד פירושי ספר איכה ופירושי ספר איוב, וכן ספרי מוסר המעוררים לתשובה.

קלא. חיוב מצות תלמוד תורה שבכל ימות השנה, שייך גם ביום תשעה באב.

קלב. מותר לקרוא כל סדר היום בתפילה, כולל פרשת הקרבנות, פיטום הקטורת, איזהו מקומן, ברייתא דרבי ישמעאל ושירת הים. ואומרים בסוף התפילה שיר של יום ופיטום הקטורת ככל ימות השנה. אך אין לקרוא חק לישראל, סדר מעמדות וזהר הקדוש. אף למי שרגיל לקראתם בשאר ימות השנה.

קלג. הרגיל לקרוא כמה פרקי תהלים בכל יום, נכון להחמיר שלא יקרא ביום תשעה באב. אך אם רוצה לקרוא תהלים לרפואת חולה או מחמת צרה וכיו"ב ואומרם בדרך תחנונים, יש לו על מה שיסמוך.

קלד. אסור ללמד תורה לתינוקות של בית רבן. אך כאשר יש חשש שילכו בטל ולא ילמדו כלל, מותר ללמדם בדברים הרעים הנ"ל.

קלה. אסור ללמוד תורה בתשעה באב אף על ידי הרהור, מפני שגם בזה שייך שמחה.

קלו. אסור לתלמיד חכם לכתוב חידושי תורה שאינם שייכים לדברים המותרים ללמוד בתשעה באב. ותלמיד חכם הלומד בדברים המותרים ונתחדשו לו חידושי תורה בדרך לימודו, וחושש שמא ישכחם רשאי לכותבם.

שאלת שלום בתשעה באב

קלו. לא ישאל בשלום חבריו בתשעה באב. ועם הארץ שאינו יודע הדין ואומר שלום לחבירו, משיב לו בשפה רפה ובכובד ראש. ויש אומרים שאין הבדל בין אם מברכו לשלום או שואל לשלום, או מברכו בברכה 'בוקר טוב' וכיו"ב. ויש מתירים לומר 'בוקר טוב' או 'ערב טוב' בתשעה באב. וכן לומר 'צפרא דמרי טב'. והעיקר להלכה כדברי המתירים. והמחמיר תבוא עליו ברכה.

קלח. אין ללכת ולטייל ברחובה של עיר ביום תשעה באב אפילו לבדו, כדי שלא יבוא לידי שחוק וקלות ראש והיתול.

קלט. יש נוהגים ללכת לבית הקברות ביום תשעה באב אחר התפילה. וראוי שלא ילכו בקבוצה גדולה אלא ילכו אחד או שנים יחדיו, ובדרכם ידברו בעניין חרבן בית המקדש.

עשיית מלאכה בתשעה באב

קמ. מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב - עושים, מקום שנהגו שלא לעשות - אין עושים. ובימינו, מנהג כל ישראל שלא לעשות מלאכה בתשעה באב בין בלילה ובין ביום.

קמא. מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בתשעה באב, מותרים לומר לגוי שיעשה המלאכה, ובלבד שאין רעש גדול בעשייתה. לפיכך אסור לומר לגוי שיבנה בנין בתשעה באב.

קמב. מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בתשעה באב, אסורים בסחורה ובפרקמטיא כדי להרוויח ולהשתכר, אבל לצורך פרנסה כדי שיהיה לו מה לאכול, כגון עני, מותר בצנעא.

קמג. מותר לבעל חנות מזון למכור מצרכי מזון ביום תשעה באב.

קמד. כל מלאכה שאין שהות בעשייתה, כגון הדלקת נרות וכיו"ב, מותרת בתשעה באב. וכן מותר לעשות מלאכת דבר האבד בתשעה באב.

קמה. כל העושה מלאכה בתשעה באב אף במקום שנהגו לעשות, או שהיא מלאכה המותרת, אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה.

קמו. נוהגים שלא להכין צורכי סעודה למוצאי תשעה באב עד אחר חצות היום ביום תשעה באב.

שינה על הקרקע

קמו. יש נוהגים לישון על הקרקע בליל תשעה באב, ולהניח אבן תחת ראשו. ומכל מקום מן הדין אין חייבים לעשות כן. ואף על פי כן טוב שכל אדם ישנה מעט מהרגלו בעניין השינה בליל תשעה באב, כגון שאם היה רגיל לשכב על שני כרים, ישכב על כר אחד וכיו"ב. ומי שהוא חלש במקצת, וכן מעוברות ומיניקות וכיו"ב, אינם צריכים להחמיר בזה כלל.

דינים השייכים לתפילות תשעה באב

קמח. בתשעה באב יושבים בבית הכנסת על הארץ בלילה וביום עד תפילת המנחה. ונוהגים להקל לשבת על כסאות אחר חצות היום, לאחר אמירת 'איכה' וקניות.

קמט. מעיקר הדין מותר לשבת על גבי קרקע מרוצפת בתשעה באב, בלא הפסק בגד. אך טוב להחמיר ולשבת על בגד או שטיח. ומותר לשבת על גבי שרפרף קטן, או כרים וכסתות אם אין בגובהם טפח [8 ס"מ]. ומי שהדבר קשה עליו, כגון זקן ותשוש כח, רשאי להקל לשבת על גבי שרפרף קטן, או על גבי כרים וכסתות שגובהם פחות משלשה טפחים [24 ס"מ].

קנ. חייב אדם לעמוד מפני אביו ומפני רבו, וכן מפני תלמיד חכם או זקן, אף בתשעה באב, אף על פי שהכל אבלים ויושבים על גבי קרקע. וכן מחוייב אדם לעמוד מפני ספר תורה בתשעה באב.

קנא. נוהגים להסיר הפרוכת מעל ארון הקודש בתשעה באב. ולפני תפילת מנחה ביום תשעה באב מחזירין הפרוכת למקומה.

אמירת 'נחם' בתשעה באב

קנב. מנהג הספרדים ועדות המזרח כדעת מרן השלחן ערוך וגדולי האחרונים לומר 'נחם' בכל התפילות בתשעה באב. וגם הש"ץ אומר 'נחם' בחזרה.

קנג. אם חתם בברכת 'נחם' - 'בונה ירושלים', יצא. ואין לחתום: 'מנחם ציון ובונה ירושלים'.

קנד. שכח ולא אמר 'נחם' ונזכר אחר שחתם 'בונה ירושלים', יאמר ב'שמע קולנו' אחר שאומר 'עננו', וחותרם 'שומע תפילה'. ואם שכח גם שם לאומרו,

יאמרנו בברכת 'רצה' היכן שאומרים 'יעלה ויבוא'. ואם לא אמרו שם, יאמרנו בסוף התפילה, אחר 'אלוהי נצור' קודם 'יהי לרצון' האחרון. ואם לא אמרו אחר 'אלוהי נצור', אינו חוזר.

קנה. נוסח תפילת 'נחם' שבידינו, יסודתו בהררי קדש על ידי רבותינו אנשי כנסת הגדולה. ולכן אסור בהחלט "לתקן" ולשנות נוסח זה, כגון תיבות: "העיר החרבה והבזויה והאבלה והשוממה". מה גם שבעונותינו הרבים, ירושלים העתיקה עודנה מלאה גילולי עבודה זרה, ובסביבות מקום המקדש קבורים ישמעאלים, ובמקום המקדש הקימו הערבים מסגדים. ומלבד זאת גם הרוחניות של עיה"ק ירושלים ת"ו בשפל המדרגה, כאשר אלפים ורבבות מבני ירושלים אינם שומרי תורה ומצוות, ומחנכים את בניהם ללא תורה וללא מצוה, והסמכות נתונה בידי בתי המשפט החילוניים שהם כערכאות הגויים ממש, וחומת הצניעות נהרסת, וקדושת השבת נרמסת בראש כל חוצות, ועוד כהנה וכהנה עד יעמוד כהן לאורים.

אמירת 'עננו' בתשעה באב

קנו. המתענה בתשעה באב צריך לומר 'עננו'. ומנהג הספרדים ועדות המזרח לאמרו בכל התפילות. והיחיד אומרו באמצע ברכת 'שמע קולנו', והש"ץ אומרו בחזרת שחרית ומנחה כברכה בפני עצמה, בין ברכת 'גואל ישראל' לברכת 'רפאנו'. וחותרם: 'ברוך אתה ה', העונה לעמו ישראל בעת צרה'.

סדר ערבית של ליל תשעה באב

קנז. מנהג הספרדים לפתוח בשירת 'האזינו' קודם תפילת ערבית בליל תשעה באב. ואחר תפילת י"ח בליל תשעה באב, אומרים חצי קדיש, ואין אומרים 'תתקבל'. ולאחר מכן אומרים 'איכה' וקניות.

קנח. מנהג הספרדים לפתוח קודם 'איכה' בקינת 'למי אבכה וכף אכה'. ויש נוהגים לקרוא קודם הקינות, ואחר כך קוראים 'איכה'.

קנט. ישתדל כל אדם לבכות ולהתאבל מעומק ליבו על חרבן בית המקדש וגלות השכינה, בשעת אמירת 'איכה' וקניות. ונוהגים לחזור על פסוק 'השיבנו' בסיום קריאת 'איכה'.

קס. אחר הקינות נוהגים לכבות את כל האורות, והש"ץ אומר לאור הנר בקול בכי: "שמעו נא אחינו בית ישראל", ומכריז: "היום כך וכך שנים לחרבן בית מקדשינו". ולאחר מכן אומרים 'ואתה קדוש'. ולאחר מכן אומרים קדיש 'דהוא עתיד לחדתא עלמא'.

קסא. בשעת קריאת 'איכה' וקניות אסור לדבר או לצאת מחוץ לבית הכנסת, כדי שלא יסיח דעתו מן האבל. וכל שכן שלא ידבר עם גוי בשעת קריאת 'איכה' וקניות.

קסב. מנהג הספרדים ורוב קהילות האשכנזים לקרוא מגילת 'איכה' מתוך ספר מודפס ואין מברכים על קריאתה כלל.

קסג. נוהגים לומר כמה פסוקי נחמה אחר שסיימו הקינות, כדי לסיים בנחמה. וכן יש נוהגים לומר דברי נחמה בסוף כל קינה וקינה. והנהוג כן יש לו על מה לסמוך.

קסד. מנהג הספרדים לומר אחר הקדיש 'דהוא עתיד לחדתא עלמא' פיוט 'עד אנה בכיה בציון', שיש בו תפילה על נחמות ציון ובנין בית המקדש, ואחר כך אומרים קדיש 'יהא שלמא' ו'ברכו' ו'עלינו לשבח'.

סדר שחרית של יום תשעה באב

קסה. יש אומרים שביום תשעה באב אין לברך בברכות השחר ברכת 'שעשה לי כל צרכי'. ויש אומרים שמברכים ברכה זו גם בתשעה באב. ולהלכה נראה, שהנוהגים לברך ברכה זו בתשעה באב יש להם על מה שיסמוכו. אך שב ואל תעשה עדיף, שספק ברכות להקל.

קסו. מנהג ירושלים להתעטף בציצית ולהניח תפילין בבית הכנסת בתפילת שחרית בתשעה באב. ויש שנוהגים להתעטף בציצית ולהניח תפילין בבית הכנסת בתשעה באב בתפילת המנחה, ומתפללים שחרית בלא ציצית ותפילין. והנהוגים כן יש להם על מה שיסמוכו.

קסז. מן הראוי שבמקום שנהגו להניח תפילין רק במנחה, שישתדל כל אחד להתעטף בציצית ולהניח תפילין בביתו קודם תפילת שחרית, ויקרא עממה 'קריאת שמע' [אחר שברך ברכות התורה], ויפשוט הטלית ויחלוץ התפילין וילך לבית הכנסת להתפלל שחרית.

קסה. הנהגים להניח תפילין של רבנו תם בכל יום, צריכים להניחם גם בתשעה באב. ואם נוהגים במקום להניח תפילין בתשעה באב שחרית, יניחו אף תפילין של רבנו תם בשחרית. ואם נוהגים במקום להניח במנחה,

ומוציאים ספר תורה, וקוראים שלושה עולים בפרשת 'ויחל' כבשאר תעניות צבור. והשלישי אינו אומר 'חצי קדיש' אחר הקריאה. אלא מפטיר 'שובה ישראל' ומסיים 'מי אל כמוך'.

קפב. יש נוהגים שהשלושה שעלו לתורה בשחרית, עולים גם במנחה.

קפג. מחזירין ספר תורה למקומו ואומרים 'חצי קדיש', ומתפללים י"ח, ואומרים 'נחם' ו'עננו', והכהנים נושאים כפיהם בחזרה. ואחר החזרה אומרים פסוקי נחמה 'נחמו נחמו עמי וכו''. ונכון לסיים החזרה סמוך לשקיעת החמה, כדי שיאמרו פסוקי הנחמה לאחר השקיעה.

קפד. יש קהילות בחו"ל שנהגו שלא להפטיר במנחה של תשעה באב. ואם עלו לארץ ישראל ורוצים לנהוג כמנהג ארץ ישראל בהסכמת הקהל, רשאים לעשות כן, ותבוא עליהם ברכה.

הלכות מוצאי תשעה באב ויום עשירי באב

קפה. אחר צאת הכוכבים במוצאי תשעה באב [כ-20 דקות אחר השקיעה] מותר לאכול ולשתות.

קפז. נוהגים לקדש את הלבנה אחר תפילת ערבית במוצאי תשעה באב. וטוב לטעום משהו קודם שיקדשו את הלבנה. ויש שנוהגים ללבוש נעליים ולרחוץ פניהם וידיהם קודם ברכת הלבנה.

קפו. אמרו חז"ל במסכת תענית (כט.) "אמר רבי יוחנן, אלו הייתי באותו הדור הייתי קובע התענית בעשירי, מפני שרובו של היכל - בו נשרף". ומה שחכמים שקבעו התענית בתשיעי, משום שסוברים שהתחלת הפרענות חמורה יותר. ובתלמוד ירושלמי (תענית פ"ד ה"ו) מבואר שחכמים לא תיקנו את התענית גם ביום העשירי מפני שאין בנו כח להתענות שני ימים. אך כיון שאף יום עשירי באב הוא יום צרה, נוהגים שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין עד יום עשירי באב בשקיעת החמה.

קפח. נוהגים שלא לברך 'שהחיינו' על פרי חדש או על בגד חדש ביום עשירי באב. אך יש אומרים שאין להחמיר בזה אלא עד חצות של יום עשירי באב. ובברית מילה או בפדיון הבן, יש להקל לברך 'שהחיינו', וכדין ימי בין המצרים.

קפט. מותר לאכול תבשיל שנתבשל בו בשר במוצאי תשעה באב. וכן מי שדרכו לברך "ברכת המזון" על כוס יין, רשאי לעשות כן אף במוצאי תשעה באב. וכן מותר לאכול בשר בסעודת מצוה הנערכת במוצאי תשעה באב. וכל הקרואים מותרים לאכול בשר. וכל המותרים באכילת בשר בימים שאחר ראש חדש אב, מותרים גם במוצאי תשעה באב.

קצ. מותר לספרדים ובני עדות המזרח לכבס וללבוש בגדים מכובסים ולהסתפר, ולרחוץ כל הגוף אפילו במים חמים במוצאי תשעה באב.

קצא. מותר מן הדין לשאת אשה במוצאי תשעה באב.

ראוי שיניחו תפילין של רש"י ושל רבינו תם בביתם קודם תפילת שחרית, ויקראו עמהם "קריאת שמע", ויחזרו ויניחו תפילין של רש"י בתפילת המנחה בבית הכנסת.

קסט. מתפללים שחרית ככל ימות השנה. ויש נוהגים לומר שירת "האזינו" במקום שירת הים. ומנהג ירושלים לומר שירת הים ככל ימות השנה.

קע. הכהנים נושאים את כפיהם בחזרת הש"ץ ככל ימות השנה. ויש נוהגים שאין הכהנים נושאים כפיהם אלא במנחה. וכשהכהנים נושאים כפיהם בתשעה באב, צריכים לחלוץ הנעליים מעל רגליהם, למרות שהם נעלי בד או גומי.

קעא. בשעת פתיחת ההיכל אין אומרים 'אל ארך אפים'. ומנהג הספרדים לומר הקינה 'על היכלי אבכה', ובשעת הוצאת ספר תורה אין אומרים 'גדלו לה' אתי'. ומנהג הספרדים לומר הקינות 'במקום אשרי העם איכה זהב יועם' ו'קומי וספדי תורה'.

קעב. מוציאים ספר תורה, ופותחים ספר תורה להראות הכתב לצבור אף ביום תשעה באב, ככל ימות השנה.

קעג. אין המפטיר אומר 'חצי קדיש' לאחר קריאת ספר תורה, אלא לאחר שחתם 'מגן דוד' בסיום הברכות שלאחר ההפטרה.

קעד. אחר ההפטרה אומרים 'אשרי' ו'ובא לציון', ומדלגים פסוק 'ואני זאת בריתי', ואין אומרים מזמור 'יענך ה' ביום צרה'. ואומרים קדיש 'תתקבל', 'שיר של יום', 'פיטום הקטורת', ומסיימים התפילה עם כל הקדישים כדרכם בכל ימות השנה.

קעה. יש נוהגים שלא לומר קדיש 'תתקבל'. וכן יש נוהגים שלא לומר 'שיר של יום' ו'פיטום הקטורת'. וכן יש נוהגים שלא לומר 'עלינו לשבח' בסיום התפילה. ובכל מקום יעשו כמנהגם. ובמקום שאין מנהג ברור, יאמרו התפילה כמו בשאר ימות השנה. ואחר התפילה אומרים 'איכה' וקינות. ויש נוהגים לאחר מכן לקרא בספר 'איוב' עם פירושו.

ברית מילה בתשעה באב

קעו. אם יש תינוק למול בתשעה באב מלין אותו לאחר אמירת הקינות. ויש ממתנים מלמולו אחר חצות היום. ומברכים ברכת המילה בלא בשמים.

קעז. אם היולדת נמצאת שם יברך על הכוס, ותשתה ממנו היולדת וצריכה להיזהר לשמוע הברכה, ולא להפסיק בדיבור מתחילת הברכה עד לשתית הכוס. ואם אין היולדת נמצאת, יברך על הכוס ויתנונו לקטן שלא הגיע למצות שיטעם ממנו.

קעה. מותר לבעלי ברית שהם המוהל, הסנדק ואבי הבן, וכן לאם התינוק, להחליף בגדיהם וללבוש בגדי שבת לכבוד המילה, אבל לא ילבשו בגדים לבנים, ולא חדשים. ואם סיימו כבר אמירת הקינות וספר 'איוב', יכולים בעלי הברית להישאר בבגדי שבת שעליהם. אבל אם מלו קודם אמירת הקינות וספר 'איוב', צריכים בעלי הברית לפשוט בגדי שבת אחר המילה.

קעט. מותר לבעלי הברית ללבוש טלית גדול בשעת המילה. והנוהגים שלא ללבוש טלית ותפילין בשחרית, טוב שלא ילבשו טלית גדול בשעת המילה הנערכת קודם חצות היום.

קפ. אסור לבעלי ברית לרחוץ או לנעול מנעלי עור לכבוד המילה. וכן אסור להם להסתפר ולהתגלח בתשעה באב. וצריכים להשלים את התענית.

סדר תפילת מנחה ביום תשעה באב

קפא. במנחה יושבים על כסאות כרגיל. ואחר 'אשרי' אומרים 'חצי קדיש',



קו ההוראה העולמי

שע"י בית ההוראה 'יחווה דעת'

בנשיאות מו"ר ועט"ר הגאון הגדול **רבי דוד יוסף שליט"א**

6730
972732496730

ניתן להפנות שאלות
אל רבני בית ההוראה שליט"א בכל שעות היום בטלפון
למתקשרים מחו"ל: